

行政处罚决定书

岚综执消防罚决〔2023〕6号

当事人：平潭华亿商务酒店有限公司（地址：福建省平潭县潭城镇溪南庄170号，营业执照统一社会信用代码：91350128MA8T6HAHX9，法定代表人：林贵平。）

现查明，2021年8月份，你对所经营的华亿民宿进行装修，装修工程面积约880平方米，在装修工程完成后，擅自投入经营，至今未按规定报住房和城乡建设主管部门消防备案。你的上述行为违反了《中华人民共和国消防法》第十三条第二款的规定，以上事实，有《营业执照》复印件、询问笔录、《平潭综合实验区交通与建设局关于移送旅馆业特种行业消防验收情况的函》（岚交建建工笺〔2023〕12号）、《授权委托书》及相关身份证明材料、《责令改正违法行为通知书》、现场照片、不动产权证复印件等材料为证。

你于2023年6月28日收到我局的《行政处罚告知书》（岚综执消防罚告〔2023〕6号）后，未在规定期限内进行陈述申辩。

鉴于华亿民宿为《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十四条第三项所列类别，其装修工程面积约为880平方米，属于《福建省住房和城乡建设系统行政处罚裁量权基准》序号G601.58.4规定的违法情节严重情形，根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第三款规定，我局决定对你作出如下行政处罚：

处罚款人民币肆仟元整（4000元）。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内按照《福建省非税收入缴款通知书》的缴款渠道缴纳罚（没）款。逾期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。如不服本决定，可在接到本决定书之日起六十日内向平潭综合实验区管委会申请复议或在六个月内向平潭县人民法院起诉。逾期不申请复议或不起诉又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

平潭综合实验区交通与建设局

2023年7月6日